الباب الحادي عشر: في النفقات، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى : تعريف النفقة وأنواعها :

أ- تعريف النفقة :

النفقة لغة : مأخوذة من الإنفاق ، وهو في الأصل بمعنى الإخراج والنفاد ، ولا يستعمل الإنفاق إلا في الخير .

وشرعاً : كفاية من يَمُونُه[1] بالمعروف قوتاً ، وكسوة ، ومسكناً ، وتوابعها .

ب-أنواع النفقات :

١- نفقة الإنسان على نفسه .

٢- نفقة الفروع على الأصول .

٣- نفقة الأصول على الفروع .

٤- نفقة الزوجة على الزوج .

أولاً : نفقة الإنسان على نفسه :

يجب على المرء أن يبدأ في الإنفاق على نفسه إن قدر على ذلك ؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال : أعتق رجل من بني عُذرة عبداً له عن دُبُرٍ[2] إلى أن قال رسول الله ﷺ فيه : (ابدأ بنفسك فتصدَّق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك . . .)[3] الحديث .

ثانياً : نفقة الفروع :

فيجب على الوالد وإن علا نفقة ولده وإن سفل ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة :٢٣٣] . فأوجب على الوالد نفقات رضاعة الولد ، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت :

---

(١)مانَ الرجل أهله يَمُونُهم مَوْناً ومؤونة : كفاهم وعالهم وأنفق عليهم .

(٢)تدبير العبد : هو تعليق عتقه بموت سيده ، فيقول : أنت حر يوم أموت .

(٣)رواه مسلم برقم (٩٩٧) .